

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5420/2540

ป.อ. มาตรา 335 (3)

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายสราวุฒิ รองตะกั่ว

โจทก์

จำเลย

จำเลยเปิดประตูรถยนต์ซึ่งล็อกไว้ แล้วเข้าไปลักวิทยุเทปที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ เป็นการผ่านสิ่งกีดกันสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์สินเข้าไปลักทรัพย์สิน เป็นความผิดตามป.อ.มาตรา 335 (3) วรรคหนึ่ง

จำเลยเปิดประตูรถยนต์ซึ่งล็อกไว้ แล้วเข้าไปลักวิทยุเทปที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ เป็นการผ่านสิ่งกีดกันสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์สินเข้าไปลักทรัพย์สิน เป็นความผิดตามป.อ.มาตรา 335 (3) วรรคหนึ่ง

(ยรรยง ปานุราช-ไพศาล รามชางกูร-พิธี อุปปาติก)

ศาลอาญา - นางสาวจรีรัตน์ ชำรงเกียรติรัตน์

ศาลอุทธรณ์ - นายประสิทธิ์ ศรีไชย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ